CONTRAT DE BAIL D'HABITATION (RÉSIDENCE PRINCIPALE)

Entre les parties :

1. **Le Bailleur :**
   Monsieur Stéphane IBENS, domicilié Voisinage de la Tour 27, 4100 Boncelles.
   Téléphone : 0475/847305
   Email : moulin.esneux@gmail.com

2. **Le Locataire :**
   Monsieur Christophe GELMINI, Célibataire, [redacted]grée, [redacted]re 1984, NN [redacted]7 domicilié rue de la Corniche, 12 - 4130 Esneux
   tel. : +32 497/849753 - email : gelmini.christophe@gmail.com

Il est convenu ce qui suit :

1. Objet du bail

Le Bailleur loue au Locataire un **appartement Penthouse 3 chambres** au 2ème étage, situé Rue de Bruxelles 69 D8, 4130 Esneux.
Le bien comprend :

- Une superficie approximative de 185 m²
- 3 chambres, 3 salles de bains (douche et lavabo) + 1 terrasse
- 1 pièce de rangement + 1 buanderie
- Une cuisine équipée ouverte sur un vaste séjour avec une terrasse
- Un WC séparé
- Emplacement de parking privatif et accès à un jardin commun.
  Les compteurs d'électricité sont individuels, l'eau et le chauffage sont en commun.

2. Durée du bail

Le présent bail est conclu pour une durée de **1 an**, prenant effet le **15 janvier 2026** et se terminant le **14 janvier 2027.**

- **Renouvellement** : Le bail peut être **renouvelé deux fois**, à raison d'une période de **1 an à chaque renouvellement**, sous les mêmes conditions que celles prévues dans ce contrat. La durée totale du bail ne pourra en aucun cas excéder **3 ans**.
- **Préavis** : Si l'une des parties souhaite ne pas renouveler le bail à son terme, elle doit en informer l'autre partie par lettre recommandée au moins **trois mois avant la date d'échéance** du bail en cours.
- **Prorogation automatique** : Si aucun congé n'est notifié dans les délais impartis, ou si le locataire continue d'occuper les lieux sans opposition du Bailleur à l'échéance du contrat, le bail sera **automatiquement prorogé pour une durée supplémentaire d'un an**, dans la limite de deux renouvellements successifs. Si, à l'issue des trois années, aucune des parties ne donne congé, le bail prendra fin automatiquement.

3. Résiliation anticipée

- Le **Locataire** peut résilier à tout moment, moyennant **un préavis de trois mois** et le paiement d'une **indemnité équivalente à un mois de loyer**.

- Le **Bailleur** peut résilier le bail pour occupation personnelle, moyennant un préavis de trois mois après la première année de location, conformément aux conditions du décret du 15 mars 2018.

4. Loyer

Le loyer est fixé à **1350 € par mois**, payable au plus tard le 3e jour ouvrable de chaque mois sur le compte bancaire suivant : **BE87 1030 9852 5594**.
Une provision de **150 €/mois** est ajoutée pour les charges communes (eau, chauffage, entretien des parties communes). Un décompte annuel sera effectué et ajusté en fonction des frais réels.

Tout retard dans le paiement entraîne une pénalité de 1% par mois, majorée d'une indemnité forfaitaire de 10% du loyer pour frais de gestion et de recouvrement.

Frais unique de solidarité pour les dégâts mineurs dans les parties communes :
Le locataire s'engage à verser un **forfait unique de 30 €** à titre de caisse de solidarité. Ce montant est destiné à couvrir les éventuels dégâts mineurs causés dans les parties communes de l'immeuble lors des déménagements successifs des habitants. Ce forfait est perçu une seule fois lors de la signature du présent bail et ne donne pas lieu à un remboursement en fin de contrat, quelle que soit la durée de la location. Les fonds collectés seront utilisés exclusivement pour les réparations ou les frais liés aux dégâts mineurs dans les parties communes.

5. Garantie locative

Le Locataire déposera une **garantie locative équivalente à deux mois de loyer** (soit 2700 €) sur un compte bloqué à son nom, auprès de la banque CRELAN Seraing ou Neupré (Agence Appeldoorn, rue Rotheux 42 à 4100 Seraing ou rue Bonry 156 - 4120 Neupré) . Cette garantie sera libérée à la fin du bail, sous réserve des éventuelles sommes dues pour réparation ou entretien.

6. Entretien et réparations

- Le **Bailleur** est responsable des grosses réparations et doit maintenir le bien en bon état.
- Le **Locataire** est responsable des réparations locatives (petites réparations et entretien courant, remplacement des joints, …) et doit user du bien en bon père de famille. Les installations doivent être maintenues en bon état de fonctionnement, y compris l'entretien des équipements (chauffage, plomberie, etc.).

7. État des lieux

Un état des lieux détaillé sera réalisé **à l'entrée** du Locataire, **à frais partagés**, durant la période où le bien est encore inoccupé. Un état des lieux de **sortie** sera effectué après la libération du bien. Le Locataire est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.

8. Assurance

Le Locataire souscrira une assurance couvrant les risques locatifs avant l'entrée dans les lieux et pendant toute la durée du bail. Une preuve de l'assurance sera fournie annuellement au Bailleur.

h.

9. Sous-location et cession de bail

La sous-location est interdite, sauf accord écrit du Bailleur. La cession de bail est également interdite sauf autorisation écrite préalable du Bailleur.

10. Destination des lieux

Le bien est exclusivement destiné à l'usage d'habitation privée. Toute modification de destination nécessite l'accord écrit du Bailleur.

11. Animaux domestiques

Les animaux domestiques ne sont autorisés que sous réserve de l'accord écrit du Bailleur. En cas de nuisances, cet accord peut être révoqué.

12. Visites

Pendant la durée du préavis, le Bailleur ou son représentant peut organiser des visites du bien, sur rendez-vous aux jours et heures convenus. À défaut d'accord, les visites auront lieu les mercredis de 9h à 12h et les vendredis de 13h à 17h.

13. Peinture et remise en état

L'appartement a été **peint en blanc** et **vert de gris** avant l'entrée du Locataire. À son départ, le Locataire s'engage à remettre les lieux dans l'état initial, notamment à **repeindre les murs en blanc** si nécessaire, à ses frais.

14. Interdiction de fumer

Il est **strictement interdit de fumer** à l'intérieur de l'appartement et de l'immeuble.

15. Occupation des lieux

Le présent contrat est conclu pour l'occupation du logement par **une seule personne et trois enfants,** sans aucun animal de compagnie. Toute modification de cette situation nécessite l'accord préalable et écrit du Bailleur.

16. Élection de domicile

Le Locataire fait **élection de domicile** dans le bien loué à compter de l'entrée en vigueur de la convention. Ce domicile s'applique pour tous les engagements découlant du bail, et pour toutes les conséquences légales. En cas de départ, le Locataire s'engage à notifier son nouveau domicile au Bailleur par lettre recommandée. En l'absence de domiciliation, le preneur s'engage à prendre à sa charge tout frais supplémentaire découlant du non respect de la clause.

17. Solidarité

Toutes les obligations du présent contrat sont **solidaires et indivisibles** entre les parties, leurs héritiers ou ayants droit.

h.

18. Décès du locataire

En cas de décès du Locataire, le bail est résilié de plein droit **trois mois après le décès**, sans préavis ni indemnité.

19. Enregistrement

Le Bailleur s'engage à **enregistrer le présent contrat** dans un délai de deux mois après la signature. L'enregistrement est gratuit.

20. Certificat de Performance Energétique (PEB)

Le Bailleur déclare que vu que le bien est neuf, aucun **certificat de performance énergétique** du bien immobilier n'a encore été réalisé. Il sera réalisé avant un délai d'un an. Toutefois, vu les techniques d'isolation utilisées, le PEB ne devrait pas dépasser un niveau C.

21. Indexation du loyer

Le loyer est **indexé annuellement** à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, selon la formule suivante :

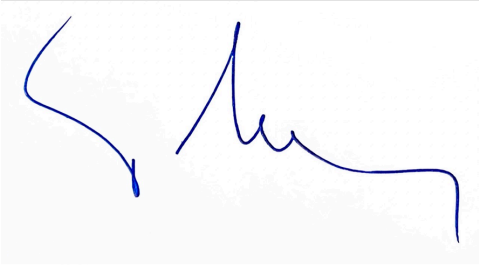
<u>Loyer de base × Nouvel indice sante</u>

- Indice de base
- **Loyer de base** : 1350 €
- **Indice de base** : Indice santé du mois de **décembre 2025**.
  Nouvel indice santé : Indice santé du mois qui précède la date anniversaire de la prise d'effet du bail.

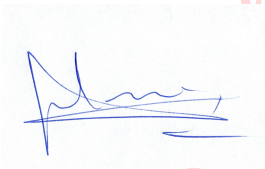
Le Bailleur doit notifier l'indexation par écrit. L'ajustement ne peut rétroagir que pour une période de trois mois précédant la demande.

Fait à Esneux, le 30 décembre 2025, en deux exemplaires, dont un pour chaque partie.

Le Bailleur :
(Signature)



Le Locataire :
(Signature)



Signature numérique de GELMINI Christophe
DN : cn=GELMINI Christophe, o=RADI-X, ou, email=gelmini.christophe@gmail.com, c=BE
Date : 2026.01.11 22:47:43 +01'00'